

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2389/2532

นาง อังษณา ชัยเวชวิศิษฐ์
นางสาว ทรรศนีย์ เอื้ออนุกร
บริษัท สยาม พัฒนา ที่ดิน จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 288

ผู้ร้องกับพี่สาวซื้อที่ดินมีโฉนดจากจำเลย โดยทำหนังสือสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนั้นบนที่ดินมีบ้านพิพาทของจำเลยปลูกอยู่ ต่อมาเมื่อผู้ร้องกับพี่สาวซื้อบ้านพิพาทจากจำเลย แม้จะทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันเอง บ้านพิพาทก็ตกเป็นส่วนควบของที่ดินและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องกับพี่สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคสอง ตั้งแต่วันทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านพิพาทแล้ว โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนการซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 456 อีก โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านพิพาท

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษานำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้าน 1 หลัง เลขที่ 34/6 ว่าเป็นของจำเลยผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ว่า บ้านดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยแต่เป็นของผู้ร้องและเป็นบ้านเลขที่ 34/10 ไม่ใช่เลขที่ 34/6 ตามที่โจทก์อ้าง ขอให้ศาลสั่งถอนการยึด โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่าบ้านที่นำยึดนั้นเป็นบ้านเลขที่ 34/6 ซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวกันกับบ้านเลขที่ 34/10 โดยผู้ร้องขอ

เลขบ้านใหม่ และบ้านดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ขอให้ยกคำร้องขัตทรัพย์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องขัตทรัพย์ของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้ร้องกับนางสาว รัชนิพร เอื้ออุนกร พี่สาวซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 15758 จากจำเลยโดยทำหนังสือ สัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 ตาม เอกสารหมายเลข 1, 2 ซึ่งขณะนั้นบนที่ดินแปลงดังกล่าวมีบ้านพิพาทของจำเลยปลูก อยู่ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2530 ผู้ร้องกับพี่สาวซื้อบ้านพิพาทจากจำเลยในราคา 15,000 บาท โดยทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันเองตามเอกสารหมายเลข 4 และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2530 นางสาวรัชนิพรเอื้ออุนกร จดทะเบียนยกที่ดินส่วนของตนตามโฉนด ดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง และต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531 โจทก์นำเจ้าพนักงาน บังคับคดียึดบ้านพิพาทโดยอ้างว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลย ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า บ้าน พิพาทปลูกอยู่บนที่ดินแปลงที่ผู้ร้องกับพี่สาวซื้อจากจำเลย และจำเลยได้ขายบ้าน พิพาทให้แก่ผู้ร้องกับพี่สาวแล้วบ้านพิพาทย่อมตกเป็นส่วนควบของที่ดินอันเป็น ทรัพย์ประธานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 การซื้อขายบ้าน พิพาทระหว่างจำเลยกับผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ บ้านพิพาทจึงเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ร้องกับพี่สาว พิเคราะห์แล้วจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเห็นได้ว่า บ้าน พิพาทได้ตกเป็นส่วนควบของที่ดินของผู้ร้องกับพี่สาว จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง กับพี่สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคสอง ตั้งแต่วันทำ หนังสือสัญญาซื้อขายบ้านพิพาทคือวันที่ 24 มีนาคม 2530 แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องไป ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 456 อีก"

พิพากษากลับ ให้ถอนการยึดบ้านพิพาท

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ